

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6442/2543

นายวิทยา มณีวรรณ
นางทิพวรรณ จริยเพียรพันธุ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 7

ป.วิ.พ. มาตรา 142

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้จำเลยรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี แต่สัญญากู้ยืมเงินกำหนดให้คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกำหนด มิได้กำหนดอัตราว่าเท่าใด จึงต้องคิดดอกเบี้ยกันร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้คู่ความไม่ฎีกา ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142(5)

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้จำเลยรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี แต่สัญญากู้ยืมเงินกำหนดให้คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกำหนด มิได้กำหนดอัตราว่าเท่าใด จึงต้องคิดดอกเบี้ยกันร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้คู่ความไม่ฎีกา ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142(5)

(ปราโมทย์ ชพานนท์-สุเมธ ตังคจิวงกูร-ชวลิต ยอดเนร)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายสมจิตร ปอพิมาย
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายชาติชาย อัครวิบูลย์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>